

1509033-03.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099530/2021 - DEL.SEC.4ª NORTE, 17290139 - DEL.SEC.4ª NORTE, 83/21/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2099530 - DEL.SEC.4ª NORTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509033-03.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509033-03.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099530/2021 - DEL.SEC.4ª NORTE, 17290139 - DEL.SEC.4ª NORTE, 83/21/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2099530 - DEL.SEC.4ª NORTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA PAULA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 12 de abril de 2021, por volta das 15hs20, na Rua Porto Amarante, altura do nº 82, Mandaqui, nesta comarca, ANA PAULA DOS SANTOS, qualificada a fls.19, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 52 porções de maconha (peso líquido de 67,6 gramas), 07 porções de cocaína (peso líquido de 1,5 gramas) e 24 porções de crack (peso líquido de 1,9 gramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 69,00 (sessenta e nove reais), em dinheiro, conforme boletim de ocorrência nº 83/2021 (fls. 07/09)", pelo que foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, a ré foi pessoalmente citada.

Após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e a ré se torna revel.

O laudo toxicológico foi juntado a fl. 15/18.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação da ré, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e dinheiro encontrados em poder da ré.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

A ré, na fase antejudicial, silenciou.

Não veio a Juízo, tornando-se revel, porque não encontrada.

De toda forma, as provas acusatórias, por si sós, comprovam a imputação e formam seguro arcabouço para a condenação.

Com efeito, os policiais civis responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes, harmônicos e seguros quanto à detenção da ré.

Repisando suas narrativas anteriores, contaram que, operando pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, avistaram a ré, com uma pequena bolsa nas mãos. Mostrava-se apreensiva, olhando de um lado para outro, e despertou imediatamente as suspeitas dos investigadores.

A ré foi abordada. Na bolsa, havia dezenas de porções de drogas diversas e dinheiro; mais tarde, em revista pessoal realizada por policial feminina, mais algumas poucas porções foram encontradas junto ao corpo da ré (essas porções eram seu "pagamento" pela traficância, e as consumiria posteriormente).

Nada há nos autos a desmerecer os depoimentos dos policiais civis, quer porque não se mostram titubeantes, quer porque não há neles contradições ou indícios de mendacidade.

Afinal, seria preciso mais que a simples e já cansada afirmação de precipitação ou arbitrariedade policial; haveria que ser trazido um indício mais forte, uma asseveração idônea, coesa, coerente para demonstrar que os investigadores teriam interesse em incriminar falsamente a inculpada.

Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Diante da segurança e coesão dos depoimentos policiais, e mormente porque não se encontra qualquer outra explicação convincente para que os policiais acusassem o réu gratuitamente, a condenação é de rigor.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes, a reprimenda é mantida no piso, eis que eventuais

atenuantes não a podem reduzir aquém do piso.

Na terceira fase, entendo que, face às circunstâncias do fato, cabível a redução preconizada pelo artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos, pelo que, favoráveis as circunstâncias, reduzo as penas para UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Diante da orientação jurisprudencial que já se solidifica nos Tribunais Superiores, inclusive com recente precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado, este Juízo considera que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para justificar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Fixo, assim, regime inicial aberto, com substituição da pena ergastular por prestação de serviços comunitários e multa adicional de dez dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada da ré.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público contra ANA PAULA DOS SANTOS, tendo a ré como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-A, em consequência, às penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais o pagamento de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e multa adicional de dez dias-multa, consoante acima estipulado. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Isento de custas, assistida a ré pela Defensoria Pública.

Ao trânsito em julgado, desde logo fica autorizada a destruição dos amostras restantes de entorpecentes apreendidos.

Por fim, decreto a perda do dinheiro apreendido, produto da traficância, em favor da União. Ao trânsito em julgado, expeça-se o necessário para transferência ao FUNAD.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA